



Nr. 394 Kabinettsitzung vom 31. Oktober 1922, 16 Uhr

R 43 I/1380 , Bl. 492 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Brauns, Radbruch, Giesberts, Groener; StS Hemmer, Müller, Heinrici; MinDir. von Brandt, Hüttenheim; VLegR Hommerich; LegR Walther; zu P. 1: RegR Seeger; zu P. 3: RegR Joachim; zu P. 4: MinR Glaß, Krüger, Wachsmann; zu P. 5: ORegR Lehfeldt; RegAss. von Stockhausen; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Ausdehnung des Rapallovertrages.*
2. *Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken.*
3. *Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gewerbegerichtsgesetzes und des Gesetzes betreffend Kaufmannsgerichte. [...]*
4. *Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung. [...]*
5. *Entwurf einer Verordnung über weitere Ausdehnung der Versicherungspflicht in der Angestelltenversicherung. [...]*
6. *Stellung von Strafanträgen wegen Beleidigung der Reichsregierung a) Gegen den Kaufmann Giebenhain in Hohe Tanne, b) Gegen den Mechaniker Mataushek in Dresden, c) gegen Alfred Roth in Hamburg.*
7. *Gesetzentwurf zur Änderung des Lichtspielgesetzes.*
8. *Entwurf einer Verordnung über Änderungen der Regelung des Kraftfahrzeugverkehrs. [...]*
9. *Stellungnahme zu den Anträgen von Banken auf Befreiung von der Verpflichtung des § 70 des Betriebsrätegesetzes.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Ausdehnung des Rapallovertrages.

Der Herr Reichskanzler teilte mit, daß die Verhandlungen auf Ausdehnung des Rapallovertrags nach Zustimmung der Ressorts nunmehr zum Abschluß gediehen seien, so daß das Abkommen voraus-

sichtlich Ende der Woche gezeichnet werden würde. Er bat, den Herren Ministern, soweit sie nicht anwesend wären, Mitteilung zu machen¹.

2. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken.

Dem Entwurf² wurde vorbehaltlich der Einigung des Reichsarbeitsministeriums und des Reichsjustizministeriums über die Einfügung der Bestimmung über das Rücktrittsrecht zugestimmt. Eine reichsgesetzliche Regelung über den Verkehr mit städtischen Grundstücken wurde nicht für erforderlich erachtet, und zwar weder eine materielle Regelung noch eine formelle Ermächtigung an die Länder in der Form eines Rahmengesetzes. Nach Mitteilung des Abteilungsleiters des Reichsarbeitsministeriums wurde außerhalb der Sitzung eine Einigung dahin erzielt, daß eine Bestimmung über das Rücktrittsrecht in den Entwurf noch aufgenommen werden soll.

Der Reichsarbeitsminister wird das Weitere veranlassen.

3. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Gewerbegerichtsgesetzes und des Gesetzes betreffend Kaufmannsgerichte. [...]

4. Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung. [...]

5. Entwurf einer Verordnung über weitere Ausdehnung der Versicherungspflicht in der Angestelltenversicherung. [...]

6. Stellung von Strafanträgen wegen Beleidigung der Reichsregierung a) Gegen den Kaufmann Giebenhain in Hohe Tanne, b) Gegen den Mechaniker Matauschek in Dresden, c) gegen Alfred Roth in Hamburg.

Das Kabinett beschloß, daß in allen 3 Fällen Strafantrag gegen die Beleidiger gestellt wird³.

¹ Der Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Sowjet-Republiken der Ukraine, Weißrußland, Georgien, Aserbeidschan, Armenien und der Republik des fernen Ostens vom 5. November 1922 wird am 5.11.1922 unterzeichnet (R 43 I/133, S. 189 f.), gelangt als Gesetzentwurf am 13.6.1923 in den RT (RT-Drucks. Nr. 5962, Bd. 378), wird hier in dritter Lesung am 19.6.1923 verabschiedet und am 5.7.1923 verkündet (RGBl. 1923 II, S. 315).

² Der Entwurf sollte die Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken vom 15.3.1918 (RGBl. 1918, S. 123) ändern. Wie es in der ausführlichen Begründung heißt, hatte sich die Geldentwertung dahingehend ausgewirkt, „daß vielfach um jeden Preis landwirtschaftlicher Grund und Boden auch von solchen Persönlichkeiten und Gesellschaften erworben wurde, denen die Eignung für den Erwerb und die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke fehlte. Die Flucht aus der Mark war so stark, daß alle Umgehungsmöglichkeiten versucht und gegenüber der Fassung der Bekanntmachung auch verschiedene Wege zu solchen Umgehungen gefunden wurden. Diese Umgehungen wurden zum größten Teil dadurch ermöglicht, daß der Wirkungskreis der VO sich in der Hauptsache auf Grundstücke erstreckt, die zum Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft bestimmt und also eingerichtet sind, während eine große Anzahl anderer, ebenfalls für die landwirtschaftliche Produktion jetzt oder in Zukunft bedeutsamer Grundstücke von den Vorschriften der VO nicht erfaßt wird. Hier mußte deshalb eine Erweiterung geschaffen werden, ebenso wie bezüglich des Kreises der durch die Vorschriften unterliegenden Rechtsakte. [...] Neu aufgenommen ist eine Ermächtigung für die Länder über die Beaufsichtigung des Grundstückshandels.“ (R 43 I/1283, Bl. 275-288). Der Entwurf bleibt in der laufenden Legislaturperiode unerledigt.

³ Material dazu in R 43 I/1228, Bl. 24, 40, 53, 91 f., 110.

7. Gesetzentwurf zur Änderung des Lichtspielgesetzes.

Dem Entwurf wurde zugestimmt. Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen ⁴.

8. Entwurf einer Verordnung über Änderungen der Regelung des Kraftfahrzeugverkehrs. [...]

9. Stellungnahme zu den Anträgen von Banken auf Befreiung von der Verpflichtung des § 70 des Betriebsrätegesetzes.

a) Nach eingehender Erörterung wurde der Antrag des Reichsfinanzministeriums auf Befreiung von der Verpflichtung des § 70 des Betriebsrätegesetzes für die vier D-Banken und die Deutsche Überseebank abgelehnt ⁵. Man war der Auffassung, daß die Banken für den Fall des Entstehens von Mißständen Anträge auf Befreiung erneut stellen könnten.

b) dem Antrage des Reichsfinanzministeriums auf Befreiung der Reichskredit- und Kontrollstelle, der Devisenbeschaffungsstelle und der Friedensvertrag-Abrechnungsstelle von den Verpflichtungen der §§ 70 und 72 des Betriebsrätegesetzes wurde zugestimmt, desgleichen

c) dem Antrage des Reichsfinanzministeriums auf Befreiung der Preußischen Staatsbank von der Bestimmung des § 72 des Betriebsrätegesetzes.

Der Reichsfinanzminister wird das Weitere veranlassen.

⁴ Der Entwurf (R 43 I/2498 , Bl. 73) gelangt am 15.11.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 5260, Bd. 375), wird hier nach dritter Lesung am 7.12.1922 verabschiedet (RT Bd. 357, S. 9237) und am 23.12.1922 verkündet (RGBl. 1922 I, S. 26).

⁵ Zur Vorgeschichte siehe Dok. Nr. 294, P. 3. Der RFM bat mit Schreiben vom 7.8.22 erneut um Entscheidung über die Anträge der Banken, nachdem die Banken der an sie ergangenen Aufforderung, die Anträge zurückzuziehen, nicht Folge geleistet hatten, sondern auf eine endgültige Entscheidung drängten (R 43 I/2066 , Bl. 314).

Zitierhinweis

Nr. 394 Kabinettsitzung vom 31. Oktober 1922, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 1145–1147 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D394>